

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6852 - นายสิทธิเวทย์ สันติกาญจน์ กับพวก โจทก์
6854/2541 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 25 วรรคหนึ่ง, มาตรา 26 วรรคหนึ่ง

หนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นั้น จะต้องเป็นการแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนซึ่งได้จัดเตรียมการจ่ายไว้แล้วโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างอื่นอีก หากหนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เป็นกรณีที่กำหนดว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอีก โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนก็ไม่ใช่หนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หนังสือที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เชิญให้โจทก์ที่ 1 มาทำสัญญาซื้อขายตามมาตรา 10 มิใช่หนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง เอกสารที่เป็นหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง คือ เอกสารหมาย จ. 11 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 เรื่องแจ้งให้โจทก์ที่ 1 มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ซึ่งมีข้อความให้โจทก์ที่ 1 ไปรับเงินค่าทดแทนได้โดยไม่มีข้อที่จะดำเนินการอย่างอื่นอีก เมื่อโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วในวันที่ 7 ธันวาคม 2535 จึง

เป็นการอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่งแล้ว
โจทก์ที่ 1 มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้

โจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ไม่มี
พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ออกตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ขณะนั้นผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ทำการแทนจำเลย ไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนแล้ว จึง
ไม่มีอำนาจตกลงซื้อขายและกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนกับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 มาตรา 10 การทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีผลใช้บังคับ และที่
จำเลยแจ้งให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะต้องเวนคืนก็โดย
อาศัยสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นการแจ้งและจ่ายเงินอันสืบเนื่องมา
จากสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีผลใช้บังคับ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจ่าย
เงินหรือวางเงินค่าทดแทนในกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกันตามมาตรา 10
เพราะขณะที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ไปรับเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายอ
สังหาริมทรัพย์นั้น อำนาจของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้า
หน้าที่เวนคืน และราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้น
และจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน? พ.ศ. 2530
กำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน? พ.ศ.
2530 ได้สิ้นสุดลงไปพร้อมกับการหมดอายุของ พ.ร.ฎ.ดังกล่าว การดำเนินการของ
ฝ่ายจำเลยในการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน การจัดซื้อ การจ่ายหรือวางเงิน
ค่าทดแทนเป็นการดำเนินการในขณะที่ไม่มีอำนาจและผิดขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทำให้ยังไม่มีกรณีที่จะต้องอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ.ที่ออกตามมาตรา 6 ดังที่บัญญัติในมาตรา 25 วรรค

หนึ่ง จึงยังไม่มีกรณีที่จะเริ่มนับกำหนดเวลาที่จะต้องฟ้องคดีตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง กรณีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ฝ่ายจำเลยต้องดำเนินการในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ใหม่ จึงต้องยกฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ด้วยเหตุนี้ มิใช่ยกฟ้องด้วยเหตุว่าฟ้องคดีเกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง

คดีทั้งสามสำนวนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ทั้งสามสำนวนว่า โจทก์ที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 344,366,592.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี จากเงินต้น 302,105,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 176,912,903 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี จากเงินต้น 151,680,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 170,078,055.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี จากเงินต้น 145,820,000 บาท ทั้งนี้ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีของโจทก์ที่ 2 ว่า โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 39,405,000 บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ที่ 3 จำนวน 19,020,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี นับแต่
วันที่ 23 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ที่ 1 และที่ 3 โดยกำหนดค่าทนายความให้สำนวนละ 50,000 บาท เฉพาะค่า
ขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทฤษฎีที่โจทก์แต่ละสำนวนชนะคดี ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ค่า
ฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามสำนวนและจำเลยสำนวนที่หนึ่งและที่สามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี๋ยในอัตราดอกเบี๋ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่จำเลยต้องชำระ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 9 ต่อปี สำหรับโจทก์ที่ 1 นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2535 สำหรับโจทก์ที่ 3 นับแต่วันที่ 23 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ที่ 1 และที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียม
ระหว่างโจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสามสำนวนให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามและจำเลยสำนวนที่หนึ่งและที่สามฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสามเป็น
เจ้าของที่ดินตำบลสามเสนนอกฝั่งเหนือ อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยโจทก์ที่
1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 6137 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 6136
และโจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 6139 ที่ดินของโจทก์ทั้งสามดังกล่าวอยู่
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สาย
สาทร - ลาดพร้าว (บริเวณโรงซ่อมบำรุง) ตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตพระโขนง? และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
ซึ่งมีอายุบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2530 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน

2535 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2535 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสามแล้ว แต่ฝ่ายจำเลยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสามจนหมดอายุบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2535 โจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษ แต่เป็นช่วงที่ไม่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ต่อมามีการตรา พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร? และเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางซื่อ - หัวลำโพง - พระโขนง และสายลาดพร้าว - สาทร ขึ้นอีกฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2535 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2539 จำเลยได้มีหนังสือลงวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2535 แจ้งให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามลำดับ และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 โจทก์ที่ 1 กับจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2535 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ที่ 1 มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน โจทก์ทั้งสามได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสามตารางวาละ 150,000 บาท

จำเลยฎีกาว่า แม้หนังสือเอกสารหมายเลข ล. 11 จะเป็นหนังสือขอเชิญไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนโดยการทำสัญญา แต่ก็มีข้อความว่าได้มีการกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ที่ 1 เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนและเมื่อโจทก์ที่ 1 ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วไม่พอใจในราคา โจทก์ที่ 1 จึงต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเอกสารหมายเลข ล. 11 โจทก์ที่ 1 ได้รับหนังสือเอกสารหมายเลข ล. 11 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 แต่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 เกินกำหนดระยะเวลา 60 วัน จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เห็นว่า หนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นั้น จะต้องเป็นการแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนซึ่งได้จัดเตรียมการจ่ายไว้แล้วโดยไม่ต้องดำเนินกิจการอย่างอื่นอีก หากหนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เป็นกรณีที่กำหนดว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอีกโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนก็ไม่ใช่หนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หนังสือที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เชิญให้โจทก์ที่ 1 มาทำสัญญาซื้อขายตามมาตรา 10 มิใช่หนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง เอกสารที่เป็นหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง คือ เอกสารหมาย จ. 11 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 เรื่องแจ้งให้โจทก์ที่ 1 ไปรับเงินค่าทดแทนได้โดยไม่มีข้อที่จะดำเนินการอย่างอื่นอีก เมื่อโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วในวันที่ 7 ธันวาคม 2535 จึงเป็นการอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่งแล้ว โจทก์ที่ 1 มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้

โจทก์ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 มีสิทธิฟ้องคดีนี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 โจทก์ที่ 2 นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ โจทก์ที่ 2 จึงมีอำนาจฟ้องศาลฎีกา โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า โจทก์ที่ 2 กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2535 ในขณะที่ไม่มี พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ออกตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.

2530 ใช้บังคับ ขณะนั้นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ทำการแทน
จำเลย ไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าทีเวนคืนแล้ว จึงไม่มีอำนาจตกลงซื้อขายและกำหนด
จำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตาม
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 การทำสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีผลใช้บังคับ และที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 มารับ
เงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะต้องเวนคืนก็โดยอาศัยสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดัง
กล่าวตามหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนลงวันที่ 22
กันยายน 2535 เป็นการแจ้งและจ่ายเงินอันสืบเนื่องมาจากสัญญาซื้อขายอ
สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีผลใช้บังคับ กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจ่ายเงินหรือ
วางเงินค่าทดแทนในกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกันตามมาตรา 10 เพราะขณะที่
จำเลยแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ไปรับเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น
อำนาจของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน และ
ราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่า
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน? พ.ศ. 2530 กำหนดโดยอาศัย
อำนาจตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน? พ.ศ. 2530 ได้สิ้นสุดลง
ไปพร้อมกับการหมดอายุของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวการดำเนินการของฝ่ายจำเลย
ในการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน การจัดซื้อ การจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน
เป็นการดำเนินการในขณะที่ไม่มีอำนาจและผิดขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทำให้ยังไม่มีกรณีที่จะต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ดังที่บัญญัติในมาตรา 25 วรรค
หนึ่ง จึงยังไม่มีกรณีที่จะเริ่มนับกำหนดเวลาที่จะต้องฟ้องคดีตามมาตรา 26 วรรค
หนึ่ง กรณีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะใช้สิทธิฟ้องเรียก
เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ฝ่ายจำเลยต้อง

ดำเนินการในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ใหม่ จึงต้องยกฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ด้วยเหตุนี้ มิใช่ยกฟ้องด้วยเหตุว่าฟ้องคดีเกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง

ส่วนคดีระหว่างโจทก์ที่ 3 กับจำเลยนั้น มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันกับคดีระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลย คือโจทก์ที่ 3 กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2535 ตามเอกสารหมายเลข จ. 22 ในขณะที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ดังนั้นจึงต้องยกฟ้องโจทก์ที่ 3 ด้วยเหตุเดียวกันกับที่ได้วินิจฉัยไว้ในคดีระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยแล้วข้างต้น เมื่อเป็นดังนี้จึงไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ 3 และจำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 26,270,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 9 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และยกฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ด้วยเหตุที่วินิจฉัยข้างต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นระหว่างโจทก์ที่ 3 กับจำเลยให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีการะหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยให้เป็นพับ.

(กนก พรณรรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

ศาลแพ่ง - นายชีพ จุลมนต์

ศาลอุทธรณ์ - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ